Pracovní právo – stručné odpovědi k advokátní zkoušce (Svatoš)

Práce přesčas (§ 114, § 93 ZP)

- Práce nad stanovenou týdenní dobu, nařízená zaměstnavatelem nebo konaná s jeho souhlasem; nařídit ji lze jen výjimečně.
- Limit nařízené práce: 8 h týdně a 150 h ročně; se souhlasem zaměstnance v průměru max. 8 h týdně za 26 týdnů (kolektivní smlouvou 52).
- Nelze nařídit mladistvým, těhotným a některým pečujícím zaměstnancům.
- Odměna: mzda + příplatek min. 25 % průměrného výdělku, nebo náhradní volno (do 3 měsíců).
- Zdravotnictví: dalších 8 h týdně za 26 týdnů (záchranka až 12 h); oznámit inspektorátu práce.

Práce ve svátek (§ 91, § 115 ZP)

- Jen výjimečně: naléhavé opravy, nakládka/vykládka, doprava, zdravotní, kulturní, vzdělávací, tělovýchovné služby apod.
- Mzda + náhradní volno v rozsahu práce; místo volna lze sjednat příplatek min. 100 % průměrného výdělku.

Kvalifikační dohoda (§ 234 ZP)

- Zaměstnavatel umožní zvýšení kvalifikace, zaměstnanec setrvá v pracovním poměru po dobu max. 5 let.
- Písemná forma, jinak neplatná. Při porušení vrací poměrnou část nákladů.
- Lze i u prohlubování kvalifikace, pokud náklady dosahují alespoň 75 000 Kč.

Zajištění závazku, smluvní pokuta, konkurenční doložka

- Úprava v ZP není komplexní (dohoda o srážkách ze mzdy, zástavní právo), jinak OZ. Zajišťovací prostředky: ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva, srážky ze mzdy, zástavní právo.
- Zástavní právo: nelze zajistit dluh, který zaměstnanci teprve vznikne, ani věc, kterou teprve nabude; zadržovací právo k movité věci je vyloučeno; zástavní věc nelze převést.
- Smluvní pokutu lze v pracovněprávních vztazích sjednat jen u konkurenční doložky.
- Konkurenční doložka (§ 310): max. 1 rok po skončení zaměstnání, písemně, peněžité vyrovnání min. ½ průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc.

Výpověď a okamžité zrušení

- Skončení: dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, uplynutí doby.
- Výpověď zaměstnavatele (§ 52): jen z taxativních důvodů; písemně, doručena, důvod skutkově vymezen a nelze ho měnit; výpovědní doba min. 2 měsíce.
- Lhůty u výpovědi pro porušení povinností: 2 měsíce subjektivní, 1 rok objektivní (v dojmech označeno f)).
- Okamžité zrušení zaměstnavatelem (§ 55): odsouzení pro úmyslný trestný čin (nepodmíněně > 1 rok, resp. > 6 měsíců při plnění úkolů) nebo zvlášť hrubé porušení povinnosti; lhůty 1 měsíc / 1 rok.
- Okamžité zrušení zaměstnancem (§ 56): lékařský posudek (nelze dále konat práci) nebo nevyplacená mzda do 15 dnů po splatnosti.
- Neplatné rozvázání: zaměstnanec písemně oznámí, že trvá na zaměstnávání, → náhrada mzdy; žaloba do 2 měsíců. Zaměstnanec neplatně vypoví a zaměstnavatel trvá na zaměstnávání → náhrada škody.

Dovolená (§ 211 a n.)

- Za kalendářní rok: pracoval alespoň 60 dnů; 4 týdny, ve veřejném sektoru 5.
- Za odpracované dny: 1/12 za každých 21 odpracovaných dnů (není zcela samostatný druh).
- Dodatková: práce pod zemí, zvlášť obtížné práce (např. lékaři s pacienty s TBC) – 1 týden.
- Další dovolená zákonem upravena není.

Vznik pracovního poměru, jmenování, vedoucí, DPP/DPČ

- Vzniká smlouvou nebo jmenováním (jen v případech stanovených zákonem, nutný souhlas zaměstnance). Zaniká dohodou, uplynutím doby, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době.

- Pracovní smlouva (§ 34): druh práce, místo výkonu práce, den nástupu. Zkušební doba max. 3 měsíce (vedoucí 6).
- Smlouva s ředitelem místo jmenování (§ 33 odst. 3): neplatnost nemusí nastat, pokud je z projevů zřejmá vůle k výkonu místa a zaměstnanec práci vykonává.
- Odvolání vedoucího: pracovní poměr nekončí, zaměstnavatel musí navrhnout změnu zařazení.
- DPP: max. 300 h ročně u jednoho zaměstnavatele. DPČ: max. polovina týdenní pracovní doby v průměru za 52 týdnů (v dojmech 20 h týdně). Obě písemně.

Pracovní úraz, odložené věci, odbory, posudek

- Pracovní úraz: objektivní odpovědnost zaměstnavatele; zprostí se při opilosti nebo zcela nepřiměřeném riziku, zčásti při spoluúčasti zaměstnance.
- Odložené věci (§ 255 n.): odpovídá za věci obvykle nošené do práce (nezávisle na zavinění); za neobvyklé věci do 10 000 Kč. Rozhoduje, zda je obvyklé věc nosit.
- Odbory: předchozí projednání nebo souhlas např. u výpovědi či okamžitého zrušení člena odborového orgánu, hromadného propouštění, pracovního řádu.
- Pracovní posudek (§ 314): vydat do 15 dnů od žádosti; kvalifikace, znalosti, schopnosti; bez nepravdivých a nesouvisejících údajů.

Zpracováno z dojmů ve zdrojovém dokumentu a ze znalosti zákoníku práce (262/2006 Sb.). Čísla paragrafů, písmena u § 52, limity DPP/DPČ a výše příplatků ověřte v aktuálním znění zákona.